Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 19ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810331

Processo nº **0132259-82.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): M. C. C. D. A.
REPRESENTANTE: MARIA INES CALADO CESAR DE ANDRADE

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais aforada por **MARIANA CALADO CESAR DE ANDRADE**, representado por sua genitora **Maria Inês Calado Cesar de Andrade**, ambos devidamente qualificado por seus advogados legalmente constituídos, em desfavor de **BRADESCO SAÚDE S/A**, igualmente qualificada nos autos do processo, objetivando: **(i)** fornecer/custear o medicamento *somatropina* 1,15UI/kg/dia, inclusive liminarmente; e **(ii)** indenização por danos morais.

1.1. Para tanto, aduziu ela, parte DEMANDANTE, em resumo, que: **(i)** é beneficiária do plano de saíde empresarial Saúde Top – Nacional Plus, que tem como titular sua genitora, em razão de seu vínculo empregatício com o Grupo JCPM Shopping Center; **(ii)** possui 13 (treze) anos e foi diagnosticada como portadora de baixa estatura secundária a um déficit na produção do hormônio do crescimento (CID10 E23.0); **(iii)** em 2023, sua médica assistente prescreveu, com urgência, a medicação *somatropina*, associada ao *embonato de triptorrelina*; **(iv)** na época, era beneficiária de outra operadora de plano de saúde e, para o fornecimento, foi necessário o ajuizamento da ação de n. 0111867-58.2023.8.17.2001, que tramitou perante a Seção A da 30ª Vara Cível da Comarca da Capital deste e. TJPE; **(v)** na referida ação, foi deferida, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento; **(vi)** ao solicitar o fornecimento do medicamento para a parte DEMANDADA, foi surpeendida com resposta negativa; **(vii)** a negativa se deu em virtude de o medicamento não constar no rol da ANS; **(viii)** ao contrário do que foi alegado pela parte DEMANDADA, o medicamento se encontra sim no rol da ANS, tendo como medicamento referência o *genotropin*; e **(ix)** enviou notificação extrajudicial à parte DEMANDADA, porém até o momento não obteve resposta.

1.2. Com a petição inicial vieram documentos, dentre os quais merece destaque a carteira do plano de saúde (**ID 188555240**), os laudos médicos (**IDs 188555244 e 188555246**), o receituário médico (**ID 188555245**) e a negativa do plano de saúde (**ID 188555248**).

2. Custas processuais e taxa judiciária pagas, conforme **IDs 188628190 e 188628191**.

3. Através da decisão de **ID 188746991**, este juízo, inverteu o ônus da prova em desfavor da parte DEMANDADA, deferiu a tutela de urgência requerida e, por tabela, determinou que a parte DEMANDADA no prazo de 72h (setenta e duas horas), autorize e/ou custeie o fornecimento de o fornecimento do medicamento *somatropina* 1,15UI/kg/dia conforme laudo médico de ID 188555246, sob pena de custear o tratamento de forma particular, com expropriação de bens e valores.

4. Citada e intimada, a parte DEMANDADA apresentou contestação de ID 190578602, acompanhada de documentos, na qual aduziu, em síntese, que: (i) cumpriu a liminar deferida pelo juízo; (ii) por se tratar de contrato firmado após a Lei n. 9.656/98, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado entre as coberturas obrigatórias; (iii) o medicamento não consta do rol da ANS; (iv) o rol da ANS possui caráter taxativo; (v) a responsabilidade da operadora de saúde não pode ultrapassar os limites assumidos no contrato existente entre as partes; e, por fim, (vi) inexiste dano moral indenizável.

5. Através da petição de ID 190859219, a parte DEMANDADA informou a interposição do Agravo de Instrumento de n. 0056872-16.2024.8.17.9000, em trâmite no Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho (5ª Câmara Cível), em face da decisão de ID 188746991.

6. Réplica de ID 193509021.

7. Eis o relatório, em síntese. Conclusos os autos, FUNDAMENTO e DECIDO:

8. De saída, quanto ao aspecto formal, o presente feito seguiu os seus trâmites legais previstos nos arts. 319 e seguintes, do Código de Processo Civil, e, a seu turno, encontra-se em ordem, nada havendo para ser regularizado, uma vez que se encontram presentes os pressupostos processuais (de existência e validade).

9. No mais, dependendo o deslinde do feito de produção de prova documental - cuja oportunidade, anote-se, já está preclusa às partes, nos moldes do art. 434 do CPC, entendo que é a hipótese vertente é de julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC).

9.1. Ausente a necessidade de réplica pela parte DEMANDANTE, haja vista a ausência de preliminares e documentos de mérito trazidos pela parte DEMANDADA, bem como a contestação apenas tratar de matéria de direito.

10. Nessa esteira, e agora no tocante ao mérito, estou convencido de que os pedidos esboçados na petição inicial merecem ser acolhidos, pelos fundamentos de fato e de direito adiante expendidos.

11. Pois bem. Primeiramente, como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação esparsa que regulam as relações de consumo são aplicáveis aos contratos de planos de saúde (CF, art. 5º, n. XXXII).

11.1. Logo, a sua interpretação, em casos tais do que ora se apresenta – onde, anote-se, se faz presente uma relação de consumo (prestação de serviços de saúde) –, deverá ser levada a efeito na conformidade com os dispostos nos arts. 2º e 3º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, c/c o art. 15 e 16, n. IV, da Lei n. 9.656/98.

12. Nesse contexto, com relação à obrigação de fazer pretendida na peça de ingresso, entendo que assiste melhor razão à parte DEMANDANTE; devendo, portanto, ser aqui confirmada a decisão concessiva da tutela de urgência, acima noticiada.

12.1. É que, conforme já fundamentado no supracitado decisório liminar, penso que é abusiva a recusa de custeio do tratamento requerido pelo médico especialista, sendo certo que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito por médico para doença coberta pleo contrato celebrado entre as partes.

12.2. Vale salientar que, como consta dos laudos médicos de IDs 188555244 e 188555246, para que a parte DEMANDANTE possa atingir a estatura média de sua família e, também, a estatura média populacional, o medicamento prescrito é imprescindível.

13. Além disso, diferentemente do alegado pela parte DEMANDADA, o fornecimento dos medicamentos o fornecimento de hormônio do crescimento foi incluído no rol da ANS através da Resolução Normativa nº 465 de 2021.

14. Ademais, filio-me ao entendimento de que as seguradoras de saúde não podem negar o custeio/fornecimento de medicamentos regularizados perante a ANVISA, caso sejam prescritos pelo médico assistente que acompanha o paciente/beneficiário.

15. Inclusive, este é o entendimento deste e. TJPE, *mutatis mutandis*, consoante precedente jurisprudencial cuja ementa segue abaixo, *in verbis*:

> Apelação Cível n. 0027701-64.2021.8.17.2001* Apelante: Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico Apelada: V. C. G. Relator: Des. Eduardo Sertório Canto EMENTA: Apelação cível. Plano de saúde. Segurado diagnosticado com déficit de crescimento. Fornecimento de medicamento. Hormonioterapia. Dever de cobertura. Previsão legal. Danos Morais. Configurados. Recurso não provido por unanimidade. 1) Cabe aos profissionais de saúde avaliar a situação de saúde de seus pacientes e, com base nisso, indicar-lhes o melhor tratamento. 2) Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para a cura de cada uma delas; **3) O fornecimento do hormônio do crescimento consta do rol da ANS. Dessa forma, a seguradora está obrigada ao fornecimento do hormônio do crescimento, já que o tratamento é de cobertura obrigatória e deve constar no contrato. 4) Estando prevista contratualmente a cobertura de tratamento endocrinológico, não há como a seguradora excluir o tratamento indicado pela equipe médica do segurado, haja vista ser essencial à possibilidade de cura da patologia por ele apresentada. 5) A negativa de cobertura já é suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral, não havendo necessidade de comprovação do dano suportado pelo segurado.** 6) Devida a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no o art. 85, § 11, do CPC. 7) Recurso não provido por unanimidade. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da apelação cível n. 0027701-64.2021.8.17.2001, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa que integram o julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator @
>
> (TJ-PE - AC: 00277016420218172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

16.No caso em apreço, está comprovado nos autos que a doença acometida pela parte DEMANDANTE se encontra coberta pelo contrato e que o medicamente é registrado na ANVISA, de modo que, em atenção à legislação e jurisprudência pátria, é dever da empresa seguradora de saúde, ora parte DEMANDADA, custear o tratamento, ainda que o tratamento específico não esteja previsto no contrato firmado entre as partes.

17. Quanto ao pedido de danos morais, entendo que ele merece guarida jurisdicional, diante da negativa abusiva de cobertura, da gravidade da doença e do caráter emergência da solicitação médica, sendo hipótese, pois, de incidência do enunciado da **Súmula n. 035/TJPE**:

> *A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral.*

17.1. Logo, levando em consideração os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da função punitiva-pedagógica da conduta do infrator, balizando-se, todavia, pela impossibilidade jurídica do enriquecimento sem causa e considerando o precedente jurisprudencial acima transcrito, fixo a quantia de **R$ 3.000,00 (três mil reais)** para fins da indenização por **danos morais**, ora em pauta, em razão da recusa indevida e negligência das demandadas que privou a parte DEMANDANTE do procedimento de que necessitava para o seu tratamento médico.

18. Por tais razões, amparado nos termos do art. 487, inciso n. I, do Código de Processo, em combinação com os dispositivos de lei de direito material invocados na petição inicial, além dos fundamentos de fato e de direito acima expostos, **JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na referida peça de ingresso**, e, por conseguinte:

a) **CONFIRMO** a tutela de urgência concedida liminarmente no sentido de determinar que a parte DEMANDADA, no prazo de 72 (setenta e duas horas) **autorize e/ou custeie o fornecimento do medicamento *somatropina* 1,15UI/kg/dia conforme laudo médico de ID 188555246, enquanto durar o tratamento**;

b) **CONDENO** a parte DEMANDADA a pagar indenização por danos morais, no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais),** com atualização pela tabela do ENCOGE a partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês, estes últimos incidentes desde a citação.

19. Em caso de descumprimento, fica autorizado à parte DEMANDANTE que apresente 03 (três) orçamentos atualizados do medicamento, ficando desde já também **autorizada a expropriação de bens e valores da parte DEMANDADA, no orçamento de menor valor apresentado** e sendo liberado, por vez, para a parte DEMANDANTE, o valor referente a um mês de tratamento, estando a liberação do mês subsequente vinculada a apresentação da nota fiscal do mês anterior.

20. Durante todo o curso do tratamento – e enquanto durar a obrigação da parte DEMANDADA –, a cada 06 (seis) meses a parte DEMANDANTE deverá apresentar laudo médico atualizado, indicando a necessidade de continuação do tratamento com o medicamento objeto desta sentença, para que a medida deferida seja renovada.

21. Em homenagem ao princípio da sucumbência, **CONDENO** também a parte DEMANDADA ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além dos honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte DEMANDANTE, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em danos morais e, mais, no valor de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento dopedido de obrigação de fazer**.

22. Em sendo interposto recurso de apelação, **INTIME-SE** a parte recorrida para, querendo, se manifestar, no prazo legal, e após, com ou sem a sua manifestação, **REMETAM-SE** os autos ao e. Tribunal de Justiça de Pernambuco, com para processamento e julgamento.

23. Em razão da interposição do Agravo de Instrumento n. 0056872-16.2024.8.17.9000, comunique-se o Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho (5ª Câmara Cível) deste decisório.

24. PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, como devido.

Recife, 05 de fevereiro de 2025

JOSÉ RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: **JOSE RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA**
05/02/2025 18:06:46
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **194375738**

25020518064617100000189461455

IMPRIMIR GERAR PDF